

0009048-39.2017.8.26.0405

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... a punibilidade. Quanto ao crime de furto qualificado, o recebimento da denúncia foi mantido e a audiência a de instrução, debates e julgamento foi designada para o dia 27.04.2022, às 13h30.

Foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima em decisão de fls. 53 dos autos apensos de nº0005414-35.2017.8.26.0405.

Às fls. 310/312 o Ministério Público requereu o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0009048-39.2017.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009048-39.2017.8.26.0405

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual ADRIANO DOS SANTOS, foi denunciado como incurso nas penas: a) do artigo 147 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal; b) do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal; c) do artigo 155, § 4.º, II c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida às fls. 130, em 26.07.2018.

O acusado foi citado às fls. 222 e às fls. 226/228 apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública.

Sentença de fls. 229/232 absolveu sumariamente o réu quanto às imputações relacionadas às infrações penais previstas no art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal e no art. 65 da Lei das Contravenções Penais c/c art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, por reconhecer extinta a

punibilidade. Quanto ao crime de furto qualificado, o recebimento da denúncia foi mantido e a audiência a de instrução, debates e julgamento foi designada para o dia 27.04.2022, às 13h30.

Foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima em decisão de fls. 53 dos autos apensos de nº0005414-35.2017.8.26.0405.

Às fls. 310/312 o Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição virtual.

É o breve relatório.

Decido.

Acolho o pedido ministerial que pediu a o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

De início, anoto que não é estranho a este Magistrado o conteúdo da Súmula 438 do STJ que dispõe que: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Todavia, frise-se que referida súmula não é vinculante, motivo pelo qual preservada, ainda, fica a convicção deste Juízo.

Diante disso, é o caso de se reconhecer a prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva.

Com efeito, a denúncia foi recebida no dia 26/07/2018, não havendo, ainda, qualquer perspectiva acerca do início da instrução processual.

Dessa forma, embora não tenha ocorrido, ainda, a prescrição em abstrato, não há quaisquer elementos que indiquem que a pena seria fixada em patamar superior ao mínimo legal de 02 anos, havendo, inclusive, pedido ministerial para reconhecimento da prescrição.

E mais, ausente elementos subjetivos e mesmo objetivos que indiquem a necessidade de exasperação da pena em atenção ao princípio da culpabilidade, o acréscimo de pena somente para evitar a prescrição retroativa futura tangencia esse juízo o crime de prevaricação, o que não é aceitável em um Estado democrático minimamente de direito.

Além disso, a imposição do processo penal com seus consectários etiquetadores, sem que se alcance algum proveito – eis que a prescrição apaga todos os efeitos próprios e impróprios da sentença penal – é totalmente contraproducente dentro do sistema penal.

Nesse sentido, é de todo inútil o prosseguimento do presente feito eis que, ainda que procedente, seria necessária apenas a prolação de sentença para o posterior reconhecimento da prescrição que, no caso, aí sim seria a retroativa pela pena "in concreto".

A confirmar a inutilidade do presente feito, é de rigor salientar que, posteriormente, sendo reconhecida a prescrição retroativa, antes do trânsito em julgado, nenhum efeito ou consequência haverá, mesmo porque: "Segundo delineia a doutrina de direito penal, a prescrição retroativa, da maneira como disciplinada pela reforma de 1984 (CP, art. 110, §§ 1º e 2º), constitui forma de prescrição da pretensão punitiva, e não apenas da pretensão executória. Por isso, quando reconhecida, extingue o jus puniendi, e não apenas o poder-dever do Estado de impor

concretamente a sanção penal (jus executionis). 5. O reconhecimento da prescrição retroativa, por se referir à forma de prescrição da pretensão punitiva, extingue a punibilidade afastando todos os efeitos principais (aqueles concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança) e secundários da sentença penal condenatória (custas, reincidência, confisco, etc.), incluindo-se nesses últimos o efeito civil de que trata o art. 91, I, do Código Penal". (STJ - REsp 678143 / MG - Rel. Min. RAUL ARAÚJO 4ª T - j. 22.05.2012).

Recorrendo-se subsidiariamente ao processo civil, observa-se que falta ao Estado interesse de agir visto que eventual providência que adviria do processo, qual seja, a condenação do réu, não teria efeito prático uma vez que bastaria ser esta lançada para que necessariamente se reconhecesse a prescrição.

Caso o processo continuasse estaríamos diante de um processo imprestável que não atingiria a sua finalidade legal e constitucional. A prescrição antecipada evita um processo inútil, um trabalho para nada; chegar-se a um provimento jurisdicional de que nada vale, que de nada servirá e totalmente contraproducente, motivo pelo qual de rigor o reconhecimento da ausência de interesse de agir do Estado.

Caracterizada, assim, a prescrição em perspectiva/antecipada, em consequência é de ser reconhecida a extinção da punibilidade do autor do fato com fulcro no artigo 107, IV c.c. o artigo 109, IV, ambos do Código Penal.

Diante do Exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADRIANO DOS SANTOS, o que faço com fulcro no art. 109, V, c/c o art. 107, IV, ambos do Código Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA/ANTECIPADA.

Por conseguinte, extinta a punibilidade do acusado, REVOGO eventuais medidas protetivas fixadas em seu detrimento. Para tanto, providencie a serventia o apensamento dos eventuais autos cautelares a este feito, acaso ainda não estejam apensados, trasladando-se para eles cópia desta decisão.

Em atenção ao disposto no art. 21 da Lei 11.340/06, notifique-se a ofendida.

Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, presume-se o desinteresse, motivo pelo qual ficam autorizados a doação/leilão/destruição a critério do juízo corregedor. Oficie-se para esta finalidade.

Havendo drogas apreendidas, determino a destruição. Oficie-se.

Vale a presente decisão como ofício.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Ciência às partes.

P.R.I.C.

Osasco, 22 de novembro de 2022.